G75兰海高速合川段“11·14”一般道路交通事故调查报告

合川区政府事故调查组

2024年1月29日

目　录

一、事故基本情况.....4
（一）事故车辆情况.....4
（二）事故车辆驾驶人及当事人情况.....4
（三）事故单位情况.....5
（四）事故道路基本情况.....5
（五）事故发生经过.....6
（六）人员伤亡及直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析和事故性质.....7
（一）主要原因.....7
（二）次要原因.....7
（三）事故性质.....7
四、事故调查中发现的其他问题.....8
五、相关单位履职调查情况.....8
（一）交通执法总队高一支队四大队.....8
（二）交巡警总队高一支北碚大队.....8
六、建议对相关事故责任者的处理.....9
（一）建议移送相关部门依法调查处理的人员.....9
（二）建议不予行政处罚的单位.....9
（三）建议不予追究行政责任的单位及人员.....10
七、事故整改和防范措施.....10

G75兰海高速合川段“11·14”一般道路交通事故调查报告

2023年11月14日，重庆翔腾劳务有限公司所属渝AD5K78小型普通客车在G75兰海高速896KM+200M路段（合川区境内）发生一起单车一般道路交通事故，造成9人受伤，截止2023年12月14日已核定直接经济损失约4万元，其他损失尚需最终核定。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规有关规定，受合川区人民政府委托，成立了由合川区应急管理局牵头，交巡警总队高一支北碚大队、交通执法总队高一支队四大队、合川区总工会等单位派员参加，组成的“G75兰海高速合川段‘11·14’一般道路交通事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导开展相关工作。2023年11月28日接市交巡警总队高速公路第一支队北碚大队（以下简称“交巡警总队高一支北碚大队”）案件移交后，调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过调查取证、分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见和事故防范措施建议。

经调查认定，本事故是一起一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

渝 AD5K78 小型普通客车。核定载客：9 人，品牌型号：金龙牌/XMQ6535CEG52，发动机号：144835，车辆识别代号：LA61BAA40KB507614，车身颜色：白色，初次登记日期：2019 年 6 月 17 日，检验有效期止：2025 年 6 月 30 日，机动车所有人：重庆翔腾劳务有限公司，登记住所：重庆市渝中区大坪正街 19 号 2 单元 15-13#。

（二）事故车辆驾驶人及当事人情况。

1. 陈 X，男，汉族，31 岁，1992 年 X 月 X 日出生，身份证号码：4221301992XXXXXX78，户籍所有在地：重庆市渝北区，事故发生时驾驶渝 AD5K78 小型普通客车，持“C1”型有效机动车驾驶证，驾驶证档案编号 500201XXXXXX，驾驶证有限期止：2024 年 5 月 15 日。

2. 余 X 清，男，汉族，65 岁，1958 年 X 月 X 日出生，身份证号码：5102121958XXXXXX58，户籍所在地：重庆市渝中区，事故发生时乘坐陈 X 驾驶的渝 AD5K78 小型普通客车，在本起事故后被合川区人民医院诊断双侧多发肋骨骨折。

3. 彭X国，男，汉族，80岁，1943年X月X日出生，身份证号码：5123221943XXXXXX75，户籍所在地：重庆市垫江县，事故发生时乘坐陈X驾驶的渝AD5K78小型普通客车，在本起事故后被合川区人民医院诊断鼻骨骨折、急性轻型颅脑损伤、胸腹

部闭合性损伤肋骨骨折。

4. 彭X萍，女，汉族，55岁，1968年X月X日出生，身份证号码：5123221968XXXXXX4X，户籍所在地：重庆市渝北区，事故发生时乘坐陈X驾驶的渝AD5K78小型普通客车，在本起事故后被合川区人民医院诊断右锁骨骨折、腰3椎体骨折。

5. 黄X碧，女，汉族，68岁，1955年X月X日出生，身份证号码：5102121955XXXXXX29，户籍所在地：重庆市渝中区，事故发生时乘坐陈X驾驶的渝AD5K78小型普通客车，在本起事故后被合川区人民医院诊断左侧第5、6肋骨骨折。

6. 杨X琴，女，汉族，50岁，1973年2月18日出生，身份证号码：5129211973O185923，户籍所在地：重庆市渝中区大坪支路15号21-8，事故发生时乘坐陈X驾驶的渝AD5K78小型普通客车，在本起事故后被合川区人民医院诊断左侧第8、9肋骨撕裂。

（三）事故单位情况。

重庆翔腾劳务有限公司，统一社会信用代码为91500103068281523M；法定代表人：蒲X斌；企业类型：有限责任公司；注册资金：200万元整；成立时间：2013年6月3日；注册地址：重庆市渝中区大坪正街19号2单元15-13#；经营范围：职业中介活动，劳务派遣服务，人力资源服务等。

（四）事故道路基本情况。

事故发生在G75兰海高速896KM+200M路段，根据事故现场群众视频：事故路面为干燥完好平直柏油路面，单向双车道前往合川城区方向，事故发生于白天，天气阴。

（五）事故发生经过。

2023年11月13日，余X清、彭X国等9人相约去四川省南充市仪陇县找一个老中医看病，几人就找到相熟的蒲X江借他日常使用的渝AD5K78小型普通客车，蒲X江就让陈X当晚驾驶该车送几人前往。

11月13日23时许，陈X驾驶渝AD5K78小型普通客车由渝中区出发前往仪陇县。11月14日凌晨3时许，一行人到达仪陇县后开始看病直至6时30分许再返回重庆市渝中区。11月14日8时47分，车辆行驶至G75兰海高速下行方向896KM+200M路段时，因驾驶员陈X疲劳驾驶打瞌睡导致车辆跑偏擦到左侧护栏，陈X再行向右打方向致车辆与右侧护栏相撞，陈X又向左打方向后车辆失控再与左侧护栏相撞后侧翻。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况。

本起事故造成余X清、彭X国、彭X萍、黄X碧、杨X琴等5名乘客受伤，另有4名乘客在事故中轻微挫伤。截止2023年12月14日，已核定直接经济损失约4万元，其他善后赔偿等损失尚需最终核定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年11月14日9时34分，乘客彭X萍拨打110、120报警电话，交通执法总队高一支队四大队、交巡警总队高一支北碚大队、120救护车相关人员先后赶到事故现场，经120医生对伤者现场进行急救并转运至合川区人民医院诊疗，高速执法人员

与交巡警按职能对现场人员进行了询问。

（二）事故应急处置评估。

交通执法总队高一支队四大队、交巡警总队高一支北碚大队、120等相关单位和人员第一时间到达现场，及时有序开展应急处置工作，事故得到有效控制，无次生事故和重大舆情发生。

三、事故原因分析和事故性质

通过调查组的调查取证，并结合《重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第一支队北碚大队道路交通事故认定书》（简易程序）（第50010042023800789 4号）“驾驶人陈X承担此次道路交通事故的全部责任”分析认定，造成本次事故的原因如下：

（一）主要原因。

陈X驾驶渝AD5K78小型普通客车行驶至G75兰海高速下行方向896KM+200M路段时操作措施不当，是造成此次事故的主要原因。

（二）次要原因。

陈X驾驶机动车的过程中载人超过核定人数并疲劳驾驶，是造成此次事故的次要原因之一。

重庆翔腾劳务有限公司对其属的渝AD5K78小型普通客车失察失管，未严格落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除陈X载人超过核定人数并疲劳驾驶的事故隐患也是造成此次事故的次要原因。

（三）事故性质。

经调查取证、询问了解、综合分析，调查组认定本次事故为

一起一般道路交通事故。

四、事故调查中发现的其他问题

事故调查中发现陈X在事故中驾驶渝AD5K78小型普通客车存在未取得道路运输经营许可，擅自从事客运经营的行为。

五、相关单位履职调查情况

（一）交通执法总队高一支队四大队。

该大队通过与地方部门强化沟通、利用大数据对高频次通行车辆开展靶向检查、深入宣传、强化警示教育等方式深入履职。根据该大队上级支队工作部署与大队工作安排，2023年度（截止2023年12月28日）全年检查车辆3790辆，其中7座以上非营运客车82辆，营运客车991辆、危化品车473辆，货车1027辆，其他车辆1217辆。全年查处非法营运26起，查处网络预约出租车违规运行54起，查处未取得从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动的违规行为6起，查处未通过取得经营许可的网络预约出租汽车平台公司获取订单从事运输服务6起。

（二）交巡警总队高一支北碚大队。

该大队事故预防方面主要开展了路面隐患排查治理、风险隐患专项排查治理、涉事路段专项排查治理等现场工作与行人走访、客运危化品运输企业走访、校园走访、货运走访、占道施工走访等宣传、警示工作。另按照上级勤务要求开展现场检查查处违法违规行为，2023年9—11月该大队两个检查站现场检查各类车辆2580台次，大队全辖区现场查处不按规定装载7件、疲劳驾驶4件、不按规定车道行驶120件、超速行驶964件、低速

行驶2件、饮酒及醉酒驾驶3件、无证驾驶1件等事故风险违法行为共1101件，该大队非现场录入超速行驶11180件，移交涉嫌非法营运3件。

六、建议对相关事故责任者的处理

（一）建议移送相关部门依法调查处理的人员。

陈X，驾驶渝AD5K78小型普通客车行驶至G75兰海高速下行方向896KM+200M路段时涉嫌操作措施不当、载人超过核定人数、疲劳驾驶导致事故发生，以上行为涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》和《重庆市道路交通安全条例》的相关规定，建议由高速公路公安交通管理部门依法调查处理。

本起事故中另发现陈X在事故中驾驶渝AD5K78小型普通客车存在未取得道路运输经营许可，擅自从事客运经营的行为。该行为涉嫌违反《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，建议由高速公路交通运输主管部门依法调查处理。

（二）建议不予行政处罚的单位。

重庆翔腾劳务有限公司对其属的渝AD5K78小型普通客车失察失管，未严格落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除陈X载人超过核定人数并疲劳驾驶的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）

规定："造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚"。因此建议不对重庆翔腾劳务有限公司给予罚款处罚。

（三）建议不予追究行政责任的单位及人员。

经调查，交通执法总队高一支队四大队、交巡警总队高一支北碚大队相关人员按要求开展了相关工作，并依法履行了职责，未发现有违法违规行为，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款"工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分"规定，建议对交通执法总队高一支队四大队、交巡警总队高一支北碚大队及有关人员不予追究行政责任。

七、事故整改和防范措施

为汲取教训、举一反三，建议相关单位要认真落实以下事故防范和整改措施：

（一）重庆翔腾劳务有限公司。一是要进一步落实安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规规定，全面加强安全管理。二是要进一步加强对车辆及驾驶员的管理，加强对驾驶员进行交通安全法律法规学习教育。三是要结合自身实际建立健全安全生产各种规章制度并认真落实到位，督促从业人员严格遵守本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加大安全检查力度和隐患排查力度。

（二）交通执法总队高一支队四大队。要进一步加强宣传教

育，提高全员安全意识，提升交通参与者的安全意识，提高驾驶人员遵守交通安全法律法规的自觉性。要加大对运输企业违法行为的查处力度。要加强重点线路和重点时段，突出事故多发、违法突出路段，加强线路隐患排治和联合执法管控，全力防范化解安全风险，着力创造良好的道路安全通行环境。

（三）交巡警总队高一支北碚大队。要加大对运输车辆的安全检查执法力度，严厉打击机动车超员超限超载、超速行驶等违法行为，落实监管责任。

G75兰海高速合川段“11·14”一般
道路交通事故调查组